보증규정

개정 2009. 5.28
개정 2011. 4.11(개폐정리)
개정 2011. 9.28 (2011.9.30 승인)
개정 2012. 1.30
개정 2012. 5.15(개폐정리)
개정 2012. 6.20(개폐정리)
개정 2012.11.27
개정 2013. 4.25
개정 2013. 5.31
개정 2013. 6.25(개폐정리)
개정 2013. 8.27
개정 2014. 1.28
개정 2014. 7.31
개정 2015. 6.30(개폐정리)
개정 2015.10.23
개정 2016. 8.10(개폐정리)
개정 2016.12.26
개정 2017. 1.25
개정 2017. 7.20
개정 2017.11. 8
개정 2017.12.22
개정 2018. 1.19
개정 2018. 3.29
개정 2018. 4.20
개정 2018. 7.23(별표)
개정 2019. 8.23(별표)
개정 2019.12.27
개정 2020. 4.24
개정 2020. 6.26
개정 2020. 8.28
개정 2020.12.21
개정 2020.12.21.
개정 2021. 6. 1.(개폐정리)

개정 2021. 6. 25.
개정 2021. 7. 13.(개폐정리)
개정 2021. 9. 1.(개폐정리)
개정 2021. 9.24.
개정 2021.11.26.
개정 2021.12.24.
개정 2025.11.21.

제1조(목적) 이 규정은 정관 제58조부터 제63조까지의 규정에 따른 공사가 행하는 보증의 종류와 내용, 심사기준, 보증료 및 보증절차 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개폐정리 2015. 6.30>

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “사업주체”란 「주택법」(이하 “법”이라 한다)제2조제10호에서 정한 주택사업을 시행하는 자를 말한다. <개폐정리 2011.4.11., 2021. 7. 13.>
2. “주상복합주택”이란 주택과 주택이외의 시설이 동일건축물로 건축되는 건물을 말한다.
3. “오피스텔”이란 「건축법 시행령」별표 1 제14호 나목에 따른 일반 업무시설을 말한다.<신설 2014. 7.31>
4. “조합주택”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조합(토지등소유자를 포함한다)이 시행하는 주택을 말한다.<개정 2018. 4.20>
   가. 법 제2조제11호에 따른 지역・직장・리모델링주택조합<개폐정리 2011.4.11>
   나. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에 따라 정비사업을 시행하기 위하여 설립한 조합
   다. 「전통시장 및 상점가육성을 위한 특별법」 제2조제9호에 따른 시장정비사업조합<개폐정리 2011.4.11.>
   라. 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」제2조제1항제3호에 따른 소규모주택정비사업조합<신설 2018. 4.20>
5. “분양보증”이란 주택분양보증, 주상복합주택분양보증, 오피스텔분양보

증을 말한다.<개정 2014. 7.31, 2021. 9. 24.>

6. “최다주식보유자”란 보증신청인이 발행한 주식을 가장 많이 보유한 자(법인인 경우 그 법인의 최다주식보유자를 말한다)를 말한다. 이 경우 최다주식보유자가 다수인 경우에는 그 중 1인을 말한다.
7. “경영실권자”란 다음 각 호의 어느 하나의 경우에 해당하는 자를 말한다.
   가. 기업에 대한 자신의 영향력을 이용하여 임직원에게 업무집행을 지시하는 자
   나. 명예회장・사장・전무・상무・이사 그 밖의 그 명칭에도 불구하고 기업의 경영을 사실상 지배하는 자
8. “공공기관”이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관을 말한다.
9. “보증약정관계자”란 보증채무약정서상 약정인 및 그와 연대책임을 부담하는 시행자 또는 시공자를 말한다.
10. “담보물”이란 현금 또는 담보규정에 따른 담보를 말한다.
11. “보증부대출금”이란 공사가 발급한 보증서를 담보로 금융기관이 취급한 대출금을 말한다. <신설 2009.5.28><개폐정리 2015. 6.30>
12. “보증의 취소”란 보증채무가 성립하지 않음으로 인하여 또는 보증채무는 성립하였으나 법률상의 하자 등으로 인하여 보증의 효력을 소급하여 무효로 하는 것을 말한다.
13. “보증의 해지”란 보증채무가 성립한 후 보증의 일부 또는 전부의 효력을 장래에 대하여 소멸시키는 것을 말한다.
14. <삭제 2021. 9. 24.>
15. “모범납세자”란 국세청 표창 규정에 따라 납세자의 날에 정부 포상 또는 국세청장표창이상 수상한 자를 말한다.<신설 2017.12.22.>

제3조(적용범위) ① 보증심사, 보증서발급, 사후관리, 보증해지 등의 보증업무에 관하여 관계법령과 정관이 정하지 아니한 사항에 대하여는 이 규정을 적용하고, 이 규정이 정하지 아니한 사항에 대하여는 세칙으로 정한다. <개폐정리 2021.6.1.>

② <삭제 2012.1.30>

③ 제1항에도 불구하고 자산유동화증권지급보증은 제4조만을 적용하고, 다음 각 호의 사항에 대하여는 이사회의 의결을 받아 정한다.<신설 2008.12.12>

1. 자산유동화증권의 발행구조 및 관련자 선정
2. 자산유동화증권의 발행금액・금리・만기, 선순위증권 발행비율 등
3. 기초자산(회사채)의 발행금액・금리・만기, 편입제한 및 한도 등
4. 보증비율, 보증료율, 지급보증계약내용 등
5. 담보의 취득 등 그 밖에 자산유동화증권 발행에 필요한 사항

제4조(보증의 종류 및 책임내용) ① 이 규정에서 정하는 보증의 종류 및 책임내용은 다음 각 호와 같다.

1. 주택분양보증 : 사업주체가 부도・파산 등의 사유로 분양계약을 이행할 수 없게 되는 경우 당해주택의 분양의 이행(사용검사 및 소유권보존등기를 포함한다) 또는 납부한 계약금 및 중도금의 환급을 책임지는 보증<개정 2015.10.23., 2021. 9. 24.>
2. 주상복합주택분양보증 : 건축주가 부도・파산 등의 사유로 분양계약을 이행할 수 없게 되는 경우 당해 주상복합주택의 분양의 이행(사용검사 및 소유권보존등기를 포함한다) 또는 납부한 계약금 및 중도금의 환급을 책임지는 보증<개정 2015.10.23., 2021. 9. 24.>
3. 오피스텔분양보증 : 건축주가 부도・파산 등의 사유로 분양 계약을 이행할 수 없게 되는 경우 당해 오피스텔(동일건축물로 건축하는 오피스텔 외의 시설을 포함한다)의 분양(사용승인 및 소유권보존등기를 포함한다)의 이행 또는 납부한 계약금 및 중도금의 환급을 책임지는 보증<신설 2014. 7.31>
4. <삭제 2021. 9. 24.>
5. 조합주택시공보증 : 조합주택을 건설하는 시공자가 부도・파산 등의 사유로 당해 주택에 대한 시공책임(착공신고일부터 사용검사일까지의 공사이행책임을 의미한다)을 이행할 수 없게 되는 경우에 시공의 이행 또는 일정금액의 납부를 책임지는 보증<개정 2018. 4.20>

6. 하자보수보증 : 공동주택관리법에 의한 하자보수책임기간 중에 발생한 하자의 보수에 대하여 사업주체, 건축주 또는 시공자가 이행하지 아니할 경우 하자보수이행을 책임지는 보증<개폐정리 2016. 8.10>
7. 임대보증금보증 : 「임대주택법」 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 건설임대주택과 민간매입임대주택의 임대(사용검사 및 소유권보존등기를 포함한다)의 이행 또는 임대인이 임차인에게 반환하여야 할 임대보증금의 지급의무를 책임지는 보증<개정 2016.12.26., 2017. 7.20, 2020.12.21>
8. 인·허가보증 : 사업주체 또는 건축주가 주택사업 또는 「건축법」 제13조와 관련하여 국가 또는 지방자치단체로부터 인·허가를 받을 경우에 부담하여야 할 인·허가조건의 이행을 책임지는 보증<개폐정리 2021. 7. 13.>
9. 하도급대금지급보증 : 주택건설사업의 시공자가 하도급거래를 하는 경우에 수급사업자에게 지급하여야 할 하도급대금의 지급을 책임지는 보증
10. <삭제 2012.1.30.>
11. 감리비예치보증 : 사업주체 또는 건축주가 주택사업의 감리와 관련하여 감리자에게 지급하여야 할 감리비의 지급을 책임지는 보증
12. 자산유동화증권지급보증 : 주택건설사업자가 발행한 회사채를 유동화자산으로 하여 발행한 자산유동화증권의 원리금 상환을 책임지는 보증<신설 2008.12.12>

② 제1항 각 호의 보증종류별 보증의 대상, 보증금액 및 보증기간 등 구체적인 내용은 세칙으로 정한다.

제5조(업무거래등록) 공사와 최초로 업무거래를 하고자 하는 자에 대하여는 세칙이 정하는 바에 따라 거래등록을 하도록 하여야 한다.<개폐정리 2015. 6.30>

제6조(우수고객의 우대) 신용도가 우수하거나 거래기여도가 높은 고객에

대하여는 보증절차, 보증심사 및 보증관리 등에 있어 우대할 수 있으며, 그 선정기준 및 우대내용은 세칙으로 정한다.

제7조(보증원칙) 공사는 보증신청인의 신용도와 보증신청사업의 사업성 등을 공정하고 성실하게 평가하여 보증함이 적절하다고 인정되는 고객에 대하여는 적정금액을 보증한다.<개폐정리 2015. 6.30>

제8조(보증의 금지) ① 보증신청인 또는 공동으로 보증을 신청하는 경우에는 공동보증신청인 중 1인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보증을 금지한다.

1. 법 제8조의 규정에 따라 등록말소가 되었거나 영업정지중인 경우. 다만, 영업정지의 경우로서 법 제9조의 규정에 따른 계속사업에 대한 보증은 제외한다.<개폐정리 2016. 8.10>
2. 어음교환소로부터 거래정지처분을 받은 경우
3. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용정보회사로서 세칙으로 정하는 회사가 제공하는 신용정보조회 결과 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우<개정 2021. 6. 25>
   가. 대출금(지급보증을 포함한다) 또는 카드대금(할부금융 을 포함한다)을 연체중인 자
   나. 특수채권업체로 분류된 자
   다. 금융질서 문란행위자
   라. 법원의 판결에 따른 채무불이행자
4. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개시신청(인가를 받은 경우에는 제외한다)을 한 경우
5. <삭제 2009.2.10>
6. 공사에 대한 채무(합병 또는 상속 이외의 채무인수로 발생한 채무는 제7호에 따른다)를 완제하지 아니한 경우 <개정 2014.1.28><개폐정리 2015. 6.30>
7. 공사에 대한 연대채무 또는 보증채무에 대하여 채무감면 또는 분할상환의 승인을 득하지 못한 경우 <개정 2014.1.28><개폐정리 2015.

6.30>

8. 공사에 대한 제6호 및 제7호의 채무를 완제하지 아니한 고객의 대표자(전문경영인을 제외한다), 경영실권자 또는 최다주식보유자(총발행주식 대비 주식보유의 비율이 30퍼센트 이상인 자에 한한다)가 새로운 고객의 대표자, 경영실권자 또는 주주(상장법인은 최대주주인 경우에 한한다)로 있는 경우. 다만, 새로운 고객이 그 채무에 대하여 연대책임을 부담하는 등 세칙이 정하는 요건을 갖추어 심사위원회의 의결을 얻은 경우에는 보증금지 대상으로 보지 아니한다. <개정 2014.1.28><개폐정리 2015. 6.30>
9. 그 밖에 세칙에서 따로 정하는 경우

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보증금지 대상으로 보지 아니한다.

1. 제1항제2호부터 제7호까지에 해당하는 보증신청인이 회생계획인가를 얻었거나 그 인가계획에 따라 채무를 이행하고 있는 경우
2. 원활한 분양보증이행을 위하여 사업장 안의 상가에 대한 분양보증 등 당해 사업장에 발급하는 보증의 경우
3. 이미 발급한 보증의 기한연장(보증금액이 증가하지 않는 신규보증을 포함한다. 이하 같다)의 경우
4. 임대보증금보증의 경우로서 세칙에서 따로 정하는 경우 〈신설 2013.5.31〉

제9조(보증의 제한) ① 분양보증, 조합주택시공보증 또는 하도급대금지급보증의 보증신청인이 제1호부터 제6호까지에 해당하는 경우에는 심사위원회의 의결을, 제7호에 해당하는 경우에는 소관본부장의 승인을 얻은 후 보증하여야 한다. 다만, 제7호에 해당하는 경우로서 입주금을 관리하는 경우 등 세칙이 정하는 경우에는 영업점장 전결로 보증할 수 있다.

1. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획인가를 득한 경우

1의2. 「기업구조조정촉진법」 또는 금융기관협약에 따른 기업개선작업(WORKOUT) 신청을 한 경우. 다만, 기업개선작업 약정을 체결한

경우는 제외한다. <신설 2009.2.10>

2. 국세 또는 지방세를 체납중인 자
3. 공사의 융자원리금 또는 보증부대출금 상환을 연체중인 경우(융자금 이자는 1개월 이상 연체하고 있는 경우에 한한다)<개폐정리 2015. 6. 30>
4. 공사가 보증신청인으로부터 취득한 담보물에 압류, 가압류 또는 가처분 등의 강제집행이 있음을 알게 된 경우<개폐정리 2015. 6.30>
5. 보증사고 또는 보증채무이행의 청구가 접수된 후 해소되지 아니한 경우. 다만, 하자보수보증 및 임대보증금보증의 보증사고 또는 보증채무이행 청구의 경우를 제외한다.
6. 공사에 대한 연대채무 또는 보증채무(합병 또는 상속 이외의 채무인수로 발생한 채무를 포함한다)가 발생하여 채무감면 또는 분할상환의 승인을 받았으나 지정된 기일에 상환하지 아니한 경우<개정 2014.1.28><개폐정리 2015. 6.30>
7. 그 밖에 세칙에서 정하는 경우

② 제1항의 보증에 대하여 공사는 보증신청인의 신용도 및 보증사업장의 사업성 등을 고려하여 입주금관리 등 보증조건을 부여할 수 있다.<개폐정리 2015. 6.30>

③ 하자보수보증, 인·허가보증 및 감리비예치보증은 보증신청인이 제1항의 보증제한사항에 해당하는 경우에는 담보물을 취득하고 보증하여야 한다. 이 경우 담보물의 취득사유, 담보금액 등 구체적인 사항은 세칙으로 정한다. <개정 2009.5.28>

④ 임대보증금보증은 보증신청인이 제1항 제3호 또는 제6호에 해당하는 경우에는 세칙에서 정하는 바에 따라 보증한다. 〈개정 2013.5.31〉

⑤ 이미 발급한 보증서의 기한연장을 할 경우에는 제1항, 제3항 및 제4항을 적용하지 아니하고 보증할 수 있다.

⑥ 다음 각 호의 경우에는 제1항 각 호의 어느 하나의 사유가 추가적으로 발생하지 아니하고 동일한 승인조건인 경우 영업점장 전결로 보증할 수 있다.

1. 심사위원회 의결 또는 소관본부장 승인을 얻어 분양보증을 한 사업

장의 주택 이외의 시설에 대한 분양보증<개정 2018. 4.20>

2. 심사위원회의 의결을 얻어 하도급대금지급보증을 한 사업장에 새로이 발급되는 하도급대금지급보증

제10조(비상임이사 등에 대한 보증) 상법 제398조 각호에 해당하는 자가 대표자, 경영실권자 또는 최다주식보유자인 보증신청인에 대한 보증은 이사회의 의결을 받아야 한다. 다만, 주택사업금융보증규정 제9조제2항의 경우에는 분양보증에 대한 이사회 의결을 받은 것으로 본다.〈개폐정리 2013. 4.25., 2013. 6.25., 2015. 6.30〉 <개정 2018. 3.29>

제11조(보증한도) ① 공사는 보증위험을 효율적으로 관리하기 위하여 정관 제59조에서 정한 한도이내에서 보증신청인별 또는 보증종류별 보증한도를 부여할 수 있다.<개폐정리 2015. 6.30>

② <삭제 2015. 6.30>

③ 공사는 제1항에 따라 부여한 보증신청인별 또는 보증종류별 보증한도에도 불구하고 영업상 필요하다고 인정하는 경우에는 이 규정 또는 세칙이 정하는 바에 따라 보증한도를 초과하여 보증서를 발급할 수 있다.<개폐정리 2015. 6.30>

제12조(보증채무약정) 공사가 보증서를 발급할 경우에는 보증신청인과 보증채무약정을 체결하여야 한다. 이 경우 보증채무약정과 관련한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.<개폐정리 2015. 6.30>

제13조(연대보증인) ① 보증채무약정을 할 때에는 경영실권자 또는 최다주식보유자를 개인연대보증하게 하여야 한다. 다만, 보증신청인이 공공기관이거나 신용도가 우수한 경우 등 세칙이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 연대보증의 면제대상, 교체방법 등 그 밖에 연대보증의 운용에 관한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

③ <삭제 2012.1.30>

제14조(담보의 취득) 공사는 보증신청인이 신용도가 낮거나, 보증제한사항에 해당되는 등 보증위험이 있다고 인정되는 경우에는 세칙이 정하는 바에 따라 담보를 받고 보증할 수 있다.<개폐정리 2015. 6.30>

제15조(담보대용료) 공사는 분양보증과 관련하여 이 규정에 따라 받아야 할 담보에 갈음하여 담보대용료를 받을 수 있다. 이 경우 담보대용료율 및 산정방법 등은 세칙으로 정한다.<개폐정리 2015. 6.30>

제16조(보증의 신청) 공사는 보증신청인이 보증을 신청할 경우에 보증신청서 및 그에 관련된 서류를 세칙이 정하는 바에 따라 받아야 한다. <개폐정리 2015. 6.30>

제17조(신용의 조사 및 평가) ① 공사는 보증신청인에 대한 신용평가를 하여야 한다.<개폐정리 2015. 6.30>

② 제1항에 의한 신용평가의 대상, 방법, 절차, 시기 등에 관한 구체적인 사항은 「신용평가규정」이 정하는 바에 따른다.

제18조(보증의 심사) ① 공사가 보증신청을 접수한 때에는 다음 각 호의 사항을 조속한 시일 내에 심사하여야 한다. 다만, 분양보증 이외의 보증을 심사할 때에는 다음 각 호의 심사사항 중 일부를 제외할 수 있다.<개폐정리 2015. 6.30>

1. 보증대상, 보증금액, 보증기간, 보증한도 등 보증신청내용의 적정성 여부
2. 입주자모집조건, 분양전망 등 주택사업내용의 적정성 여부
3. 보증신청인이 제8조 및 제9조에 따른 보증금지 또는 보증제한 사항에 해당하는지 여부
4. 보증채무약정의 적정성 여부
5. 담보의 적정성 여부

② 분양보증과 조합주택시공보증에 대한 심사는 보증심사평점의 방법으로

실시하는 것을 원칙으로 한다.

③ 제1항에 따른 심사는 보증심사조서에 따르고, 제2항에 따른 심사는 보증심사평점표에 따른다. 이 경우 보증심사의 내용 및 절차 등 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

제19조(보증의 승인 및 거절) 보증은 제18조에 따라 보증심사를 거친 후 그 승인 여부를 결정한다. 이 경우 보증승인에 관한 기준 및 절차 등 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

제20조(보증서의 발급) ① 보증서의 발급에 필요한 모든 요건을 갖춘 경우에는 보증서를 발급하여야 한다.

② 보증서를 발급할 때에 영업점장이 필요하다고 인정하는 경우에는 보증서에 특약내용을 기재할 수 있다.

③ 보증금액의 증액 또는 보증기간의 연장 등으로 인한 보증서의 추가 발급과 보증서의 분실 등으로 인한 재발급 등에 관한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

제21조(보증내용의 변경) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보증내용을 변경하는 경우에는 종전의 보증을 취소 또는 해지하고 신규보증서를 발급한다. 이 경우 그 절차는 세칙이 정하는 바에 따른다.

1. 주채무자
2. 보증채권자
3. 보증금액

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 종전 보증서의 기재사항을 변경할 수 있다.

1. 상호변경 등 동일성이 유지되는 경우로서 주채무자 또는 보증채권자의 변경
2. 보증기간의 변경
3. 특약사항의 변경
4. 그 밖에 세칙이 정하는 사항의 변경

③ 제2항에 따른 보증내용의 변경방법 등에 관한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

제22조(보증약관) ① 보증사고가 발생한 경우에 공사가 부담하여야 할 보증채무의 이행범위와 방법 등을 명확히 하고, 그와 관련된 보증채권자의 권리와 의무 등을 명시함으로써 보증채무를 원활하게 이행하기 위하여 보증종류별로 보증약관을 둔다.<개폐정리 2015. 6.30>

② 보증약관의 제정과 개정의 방법 및 절차 등은 사규관리규정이 정하는 바에 따른다.

제23조(보증료 등) ① 보증서를 발급하는 때에는 보증서 발급과 동시에 보증료 전액을 현금(동일어음교환소 지역의 은행 또는 체신관서가 발행한 자기앞수표를 포함한다) 또는 신용카드로 받아야 한다. 다만, 분양보증 및 임대보증금보증의 보증료는 분할하여 받을 수 있으며, 그와 관련한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

② 보증종류별 보증료율은 별표1과 같다.

③ 보증서를 발급할 때에는 보증서 발급일 현재의 보증료율을 적용한다.

④ 보증료를 환불 또는 추징할 경우에는 종전 보증서 발급시의 보증료율을 적용한다.

⑤ 보증료는 보증약정관계자 중 신용평가등급 등이 우수한 자를 기준으로 산정할 수 있다. 다만, 제2조제4호 나목의 조합을 주채무자로 발급하는 분양보증의 보증료율은 책임준공을 부담하는 자를 기준으로 산정할 수 있다.<단서신설 2016.12.26.>

⑥ 보증서의 분실이나 오손 등의 사유로 보증서를 재발급하는 경우에는 보증료를 받지 아니한다.

⑦ 제1항에 따라 산정된 보증료의 “천원”미만은 이를 버린다. 다만, 산정한 보증료가 1천원 미만인 경우에는 1천원으로 한다. <단서신설 2009.5.28>

⑧ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보증료를 받지 아니한다.

1. 주채무자의 부도ㆍ파산 또는 보증신청거부 등의 사유로 주택분양보증ㆍ

주상복합주택분양보증·조합주택시공보증 · 임대보증금보증의 해지 또는 채권회수를 위한 목적의 하자보수보증서를 발급하는 경우

2. 분양보증채무이행의 일환으로 공사가 사업주체를 변경하여 보증책임을 이행하는 경우로서 그 새로운 사업주체에게 신규의 분양보증서를 발급하는 경우<개폐정리 2015. 6.30>
3. 제8조제2항제2호에 따라 원활한 분양보증의 채무이행을 위하여 사업장 안의 상가에 대한 분양보증 등 해당 사업장에 발급하는 보증의 경우

⑨ 보증료의 산정방법, 환불, 추징 등과 관련한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

⑩ 보증채무약정서의 연대보증인은 주채무자의 보증료 납부의무에 대하여 보증책임을 부담하지 아니한다.

⑪ 「민간임대주택에 관한 특별법」제49조제2항에 따라 사용검사전에 임차인 모집 시 발급하는 임대보증금보증의 보증료율은 분양보증 보증료율을 적용한다. <신설 2016.12.26.><개폐정리 2021. 7. 13.>

제24조(보증의 취소) 보증서 발급 후 보증채무가 성립하기 전에 보증의 취소를 신청하는 경우 등 세칙이 정하는 경우에는 이를 취소할 수 있다. 이 경우 보증의 취소와 관련한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

제25조(보증의 해지) ① 주채무가 소멸한 경우 등 세칙이 정하는 해지사유가 발생한 경우에는 보증을 해지하여야 한다. 이 경우 보증의 해지와 관련한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

② 보증채무의 일부에 대하여 보증해지 사유가 발행한 경우에는 그에 해당하는 보증의 일부를 해지할 수 있다.

제26조(정보처리시스템에 의한 보증취급) 보증취급에 관한 사무는 그 전부 또는 일부를「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제2호의 규정에 따라 정보처리시스템에 의하여 처리할 수 있다. 이 경우 필요한 사항은 인터넷보증취급세칙으로 정한다.<개폐정리 2021. 7. 13.>

제27조 (업무의 위탁) ① 공사는 업무 효율성을 위하여 보증 업무의 일부 또는 보증계약 알선업무 등을 외부 전문기관 등에 위탁할 수 있다.
② 제1항에 따라 업무를 위탁하는 경우 세칙에서 정하는 바에 따라 일정 수수료를 지급할 수 있다.

부 칙 <2007.10.31>

제1조(시행일) 이 규정은 2007년 11월 1일부터 시행한다.

제2조(당좌수표등의 반환에 관한 적용례) 종전 보증규정 제61조에 따라 보증채무약정 체결시 받은 당좌수표등은 이 규정 시행일 이후에 반환할 수 있다.

제3조(대출보증의 연장에 관한 경과조치) 이 규정 시행전에 취급된 대출보증의 연장에 관하여는 종전 보증규정에 따른다.

부 칙 <2008.12.12>

제1조(시행일) 이 규정은 2008년 12월 15일부터 시행한다.

부 칙 <2009. 2. 10>

제1조(시행일) 이 규정은 2009년 2월 10일부터 시행한다.

부 칙 <2009. 5. 28>

이 규정은 2009년 6월 1일부터 시행한다. 다만, 제23조제2항의 별표1 개정규정은 국토해양부장관의 승인이 시행일 이후인 경우에는 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙 <2011. 4. 11>

이 규정은 2011년 4월 11일부터 시행한다.

부 칙 <2011. 9. 28>

이 규정은 국토해양부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙 <2012. 1. 30>

이 규정은 2012년 1월 31일부터 시행한다.

부 칙 <2012. 5. 15>

이 규정은 2012년 5월 16일부터 시행한다.

부 칙 <2012. 6. 20>

이 규정은 2012년 6월 21일부터 시행한다.

부 칙 <2012. 11. 27>

이 규정은 국토해양부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙 <2013. 4. 25>

이 규정은 국토교통부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙 <2013. 5. 31>

이 규정은 2013년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2013. 6. 25>

이 규정은 2013년 6월 26일부터 시행한다.

부 칙<2013. 8. 27>

이 규정은 국토교통부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙 <2014. 1. 28>

이 규정은 2014년 1월 29일부터 시행한다.

부 칙 <2014. 7. 31>

이 규정은 2014년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2015. 6.30>

이 규정은 2015년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2015.10.23>

이 규정은 국토교통부장관의 보증료율 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙 <2016. 8.10>

이 규정은 2016년 8월 12일부터 시행한다.

부 칙 <2016.12.26>

이 규정은 국토교통부장관의 보증료율 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙 <2017.1.25.>

이 규정은 국토교통부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙 <2017. 7.20>

이 규정은 2017년 7월 24일부터 시행한다.

부 칙 <2017.11. 8>

이 규정은 국토교통부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙<2017.12.22.>

이 규정은 2017년 12월 26일부터 시행한다. 다만, 제2조제15호 및 별표1(제23조 관련) 제4호의2, 제5호의 개정규정은 2018년 3월 3일부터 시행하되, 국토교통부장관의 승인이 2018년 3월 3일 이후인 경우에는 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙 <2018. 1.19>

이 규정은 2018년 2월 2일부터 시행한다. 다만, 국토교통부장관의 승인일이 2018년 2월 1일 이후인 경우에는 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙 <2018. 3.29>

이 규정은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

부 칙 <2018. 4.20>

이 규정은 2018년 4월 23일부터 시행한다.

부 칙 <2018. 7.23>

이 규정은 국토교통부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙 <2019. 8.23>

이 규정은 2019년 8월 24일부터 시행한다.

부 칙 <2019.12.27>

이 규정은 2019년 12월 28일부터 시행한다.

부 칙 <2020. 4.24>

제1조(시행일) 이 규정은 2020년 4월27일부터 시행한다. 다만, 제23조 관련 별표의 보증료율에 대한 국토교통부장관의 승인이 시행일 이후인 경우에는 승인일 다음 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 개정규정은 시행일 이후 신규 또는 갱신 보증신청 건부터 적용한다.

부 칙 <2020. 6.26>

제1조(시행일) 이 규정은 국토교통부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 개정규정은 이 규정 시행일 이전에 발급된 보증의 취소(해지) 후 재발급하는 경우에는 적용하지 아니한다.

부 칙 <2020. 8.28>

이 규정은 국토교통부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙 <2020.12.21>

이 규정은 2020년 12월 30일부터 시행한다.

부 칙 <2020.12.21>

제1조(시행일) 이 규정은 국토교통부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 개정규정 제23조 별표1 다목의 임대보증금보증은 보증 발급일이 2021년 7월 1일 이후인 경우에도 2021년 6월 30일까지 보증 신청 건은 이 개정규정을 적용한다.

제3조(보증료 등에 관한 경과조치) 이 규정 시행일 이전에 보증을 발급받은 자가 보증 취소(해지) 후 재신청하는 경우에는 종전의 관련 규정에 따른다.

부 칙 <2021. 6. 1.>

제1조(시행일) 이 규정은 2021년 6월 2일부터 시행한다.

제2조(다른 사규의 개정) 보증규정시행세칙 제63조, 제90조제1항, 제113조, 제132조를 삭제한다.

부 칙 <2021. 6. 25.>

제1조(시행일) 이 규정은 2021년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제23조 관련 별표1의 보증료율에 대한 국토교통부장관의 승인일이 7월 1일 이후인 경우에는 제23조 관련 별표1의 보증료율은 승인일 다음 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 제23조 관련 별표1 다목의 임대보증금보증 한시적 보증료율 인하는 이 규정 시행일부터 2021년 12월 31일까지 신청한 보증에 대해 적용한다

부 칙 <2021. 7. 13.>

이 규정은 2021년 7월 14일부터 시행한다.

부 칙 <2021. 9. 1.>

이 규정은 2021년 9월 2일부터 시행한다.

부 칙 <2021. 9. 24.>

제1조(시행일) 이 규정은 2021년 10월 5일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 규정 시행 전에 발급된 제4조제4호의 보증(주택임대보증)은 개정규정에도 불구하고 종전의 규정을 따른다.

부 칙 <2021. 11. 26.>

제1조(시행일) 이 규정은 국토교통부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 규정은 시행일 이후 신규 보증신청 건부터 적용한다.

부 칙 <2021. 12. 24.>

제1조(시행일) 이 규정은 2022년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 국토교통부장관의 승인일이 2022년 1월 1일 이후인 경우에는 승인일 다음 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 제23조 제2항 별표1 제1호 다목의 한시적 보증료율 인하는 이 규정 시행일부터 2022년 6월 30일까지 신청한 보증에 대해 적용한다.

부 칙 <2025. 11. 21.>

제1조(시행일) 이 개정규정은 2025년 12월 29일부터 시행한다. 다만, 국토교통부장관의 승인일이 2025년 12월 29일 이후인 경우에는 승인일 다음 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 개정규정은 시행일 이후 보증신청 건부터 적용한다.

[별표1] (제23조 관련)<개정 2009.5.28, 2012.11.27, 2013.4.25, 2013.8.27., 2015.10.23., 2017.1.24., 2017.11. 8., 2017.12.22., 2018. 1.19, 2018. 7.23, 2019. 8.23, 2019.12.27., 2020. 4.24., 2020. 6.26, 2020. 8.28, 2020.12.21., 2021.6.25., 2021. 9. 24., 2021.11.26., 2021.12.24><개폐정리 2015. 6.30, 2021.9.1.><신설 2017.1.25.><신설2025.11.21.>

보증료율

1. 신용등급별 보증료율

가. 분양보증

(단위 : %, 연)

구 분	대지비부분	건축비부분				
		1등급	2등급	3등급	4등급	5등급
AAA	0.133	0.144	0.150	0.155	0.160	0.165
AA		0.146	0.152	0.158	0.164	0.170
A+		0.148	0.155	0.162	0.168	0.175
A-		0.150	0.158	0.166	0.173	0.181
BBB+		0.152	0.161	0.170	0.179	0.187
BBB-		0.154	0.165	0.176	0.186	0.195
BB+		0.157	0.170	0.182	0.193	0.204
BB-		0.161	0.175	0.189	0.202	0.214
B+		0.165	0.181	0.197	0.211	0.226
B-		0.169	0.188	0.206	0.223	0.239
CCC+		0.174	0.196	0.216	0.236	0.255
CCC-		0.180	0.205	0.228	0.250	0.272
CC		0.186	0.215	0.242	0.267	0.292
C		0.194	0.226	0.257	0.287	0.316
D		0.202	0.240	0.275	0.309	0.342

※ 코로나19극복 지원 등 서민주거안정지원을 위해 대지비, 건축비부분 보증료율을 0.027%p 차감하여 2021년 12월 31일 까지 한시적으로 적용한다.

비고 1. “대지비부분”이라 함은 보증금액중 대지비상당액{보증금액에 입주자모집공고안상 대지비총액을 분양금액총액으로 나눈 비율(이하 “대지비비율”이라 한다)을 곱한 값}을 말한다.

2. “건축비부분”이라 함은 보증금액에서 제1호의 금액을 제외한 금액을 말한다.

3. 입주자모집공고안에 주택이외의시설에 대한 대지비부분과 건축비부분이 구분되어 있지 않은 경우에 대지비부분은 보증금액에 당해 주택부분에 적용한 대지비비율을 곱하여 대지비상당액을 산정하고, 건축비부분은 보증금액에서 대지비상당액을 차감하여 산정한다.

4. “1등급, 2등급, 3등급, 4등급, 5등급”의 구분은 세칙 제21조제2항 보증심사평점표 또는 제22조제2항에 의한 특별심사평점표에 의하되, 그 구체적인 구분기준은 세칙 제36조 별표 5의 기준에 따른다.

5. <삭제 2021. 9. 24.>

나. 〈삭제 2013.4.25.〉

다. 임대보증금보증

1) 임대보증금보증 - 법인(공동주택)

(단위 : %, 연)

구 분	부채비율 60%이하	부채비율 70%이하	부채비율 80%이하	부채비율 90%이하	부채비율 100%이하	부채비율 110%이하	부채비율 120%이하
AAA	0.073	0.077	0.091	0.118	0.125	0.133	0.146
AA	0.073	0.077	0.091	0.118	0.125	0.133	0.146
A+	0.083	0.092	0.109	0.151	0.169	0.194	0.224
A-	0.088	0.108	0.140	0.204	0.241	0.289	0.351
BBB+	0.088	0.108	0.140	0.204	0.241	0.289	0.351
BBB-	0.099	0.141	0.196	0.269	0.330	0.408	0.508
BB+	0.107	0.166	0.239	0.344	0.431	0.543	0.689
BB-	0.107	0.166	0.239	0.344	0.431	0.543	0.689
B+	0.116	0.191	0.286	0.428	0.545	0.696	0.890
B-	0.116	0.191	0.286	0.428	0.545	0.696	0.890
CCC+	0.120	0.204	0.339	0.518	0.668	0.859	1.107
CCC-	0.120	0.204	0.339	0.518	0.668	0.859	1.107
CC	0.130	0.234	0.394	0.616	0.801	1.037	1.342
C	0.138	0.260	0.454	0.719	0.940	1.223	1.590
D	0.138	0.260	0.454	0.719	0.940	1.223	1.590
※ 매입확약*이 있는 경우 : 0.1%							

※ 서민주거안정지원을 위해 보증료율을 30% 인하(소수점 넷째자리에서 반올림)하여 2022년 6월 30일 까지 한시적으로 적용한다.

2) <삭제 2021.12.24.>

비고 1. “부채비율”이란 담보권 설정금액과 임대보증금의 합계액을 주택가격으로 나누어 백분율로 환산한 값을 말하며, 구체적인 산정방법은 세칙에서 정한다.

2. “매입확약”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 보증사고시 부동산을 매입한다는 내용의 확약을 말한다

가. 국가, 지방자치단체, 지방공기업 또는 공공기관

나. 가목에 해당하는 자 또는 주택도시기금이 단독 또는 공동으로 총 지분의 50%를 초과하여 출자한 부동산투자회사

3. 다중·다가구 등 단독주택 보증료율은 공동주택 보증료율에 30%를 할증한다

라. 기타보증

(단위 ; %, 연)

구분	조합주택시공보증			하자보수 보증	감리비 예치보증	인허가 보증	하도급 대금 지급보증	주택구입 자금보증	대출보증
	1등급	2등급	3등급						
AAA	0.059	0.061	0.062	0.142	0.960	0.054	0.171	0.500	3.360
AA	0.073	0.076	0.080	0.182	0.960	0.055	0.239		3.360
A+	0.085	0.091	0.097	0.220	0.960	0.056	0.306		3.360
A-	0.130	0.146	0.161	0.292	1.130	0.057	0.427		3.680
BBB+	0.149	0.168	0.187	0.356	1.190	0.060	0.505		3.840
BBB-	0.167	0.190	0.213	0.419	1.250	0.063	0.582		4.000
BB+	0.212	0.246	0.279	0.517	1.350	0.066	0.778		4.000
BB-	0.235	0.274	0.312	0.588	1.420	0.072	0.877		4.000
B+	0.257	0.301	0.344	0.660	1.480	0.079	0.975		4.000
B-	0.271	0.317	0.364	0.680	1.610	0.088	1.032		4.720
CCC+	0.283	0.333	0.382	0.701	1.740	0.102	1.088		5.440
CCC-	0.303	0.358	0.412	0.752	1.830	0.119	1.174		5.680
CC	0.323	0.382	0.441	0.803	1.910	0.143	1.259		5.920
C	0.390	0.465	0.540	0.997	1.920	0.174	1.546		5.920
D	0.390	0.465	0.540	0.997	1.920	0.218	1.546		5.920

비고 : 조합주택시공보증의 “1등급, 2등급, 3등급”의 구분은 세칙 제21조제2항의 보증심사평점표에 의하되, 그 구체적인 구분은 세칙 제36조 별표 5의 기준에 따른다.

1-1. <삭제 2018. 7.23>

2. 기여고객 할인(분양보증에 한함)

거래기여도가 우수한 고객(이하 “기여고객”이라 한다)에 대하여는 제1호 또는 제1-1호의 신용등급별 보증료율의 건축비부분 요율에서 일정한 요율을 할인할 수 있으며, 기여업체의 선정기준 및 할인방법 등은 세칙으로 정한다. 이 경우 할인율에 대하여는 국토교통부장관의 사전승인을 받아야 한다.

3. 우수임대사업자 할인

우수임대사업자에 대하여는 보증료율을 할인할 수 있으며, 우수임대사업자의 대상 및 할인기준 등은 세칙으로 정한다. 이 경우 할인율에 대하여는 국토교통부장관의 사전승인을 받아야 한다.

4. 특별할인

다음 각 목의 어느 하나의 보증에 대하여 우수고객이 보증을 신청하거나 그가 연대책임을 부담하는 경우로서 경쟁력 제고를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제1호를 적용하여 산출한 보증료에 일정한 할인을 할 수 있으며, 그 할인대상, 할인율 및 할인방법 등은 세칙으로 정한다. 이 경우 할인율에 대하여는 국토교통부장관의 사전승인을 받아야 한다.

가. 조합주택시공보증
나. 하자보수보증
다. 인허가보증
라. 하도급대금지급보증

4의2. 모범납세자 할인

모범납세자가 제4호 각목의 어느 하나의 해당하는 보증을 신청하는 경우에는 제1호 및 제4호를 순차적으로 적용하여 산출한 보증료에 일정한 할인을 할 수 있으며, 그 할인대상, 할인율 및 할인방법 등은 세칙으로 정한다. 이 경우 할인율에 대하여는 국토교통부장관의 사전승인을 받아야 한다.

5. 사업특성별 할인·할증 등

보증대상 사업장이 특별히 정한 사유에 해당하는 경우에는 제1호 내지 제4호의2를 순차적으로 적용하여 산출한 보증료(이하 “기본보증료”라 한다)에 일정한 할인·할증을 할 수 있으며, 그 할인·할증의 사유 및 할인율 등은 세칙으로 정한다. 이 경우 할인율에 대하여는 국토교통부장관의 사전승인을 받아야 한다.

5의2. ESG 우수고객 할인

고객이 ESG 경영과 관련하여 특별히 정한 사유에 해당하는 경우에는 제1호 내지 제5호를 순차적으로 적용하여 산출한 보증료에 일정한 할인을 할 수 있으며, 그 할인의 사유 및 할인율 등은 세칙으로 정한다. 이 경우 할인율에 대하여는 국토교통부장관의 사전승인을 받아야 한다.

6. 현금담보부보증 할인

현금을 담보로 받은 경우에는 현금에 해당하는 담보부보증금액에 대하여는 제1호 내지 제5호의2의 규정에 따라 산출한 보증료의 50퍼센트를 할인하여 받는다. 이 경우 할인율에 대하여는 국토교통부장관의 사전승인을 받아야 한다.

7. 전자계약 할인(임대보증금보증(사용검사 후)에 한함)

보증신청인이 국토교통부 부동산거래 전자계약시스템으로 임대차계약을 체결하고 보증을 신청한 경우 제1호 다목 보증료율의 10%를 할인하여 적용한다. 다만, 제3호 또는 제5호의 할인을 적용하는 경우에는 그러하지 아니하다.